

개선 요구

1. 제 목 : 출자전환기업의 파산폐지 등에 따른 사후관리 기준
및 절차 마련 필요
2. 소관부점 : 기업회생지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업회생지원처는 「업무분장세칙」 제23조 제4호에 따라 기업개선 채권, 특별채권 등 기업채권의 정리·관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「업무방법서」 제37조에 따르면 공사는 회생계획인가로 인하여 결정된 출자전환 대상기업에 대한 부실채권을 출자로 전환할 수 있고, 제40조에서는 기업회생지원을 위한 출자전환업무 수행에 따른 기준 및 절차는 이사회가 정하는 바에 따르도록 정하고 있다.

이와 관련하여 「특별채권관리업무규정」 제24조에 따르면 파산선고결정 채무기업에 대해서는 법원이 정한 기한까지 공사의 채권을 신고하도록 하고 있으며, 제36조에 따르면 회생 및 파산절차 신청이 기각되거나 종결, 폐지된 채권은 「인수채권정리업무규정」에 따라 담보부채권 또는 무담보채권으로 구분하고 해당 채권관리업무 담당부점에 이관하여 관리하도록 정하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업회생지원을 위한 출자전환기업의 파산선고, 파산폐지¹⁾ 등에 따른 업무 수행 실태 및 내규를 점검한 결과

기업회생지원처는 [별표 1] “출자전환 주식 보유 명세”와 같이 78개 출자전환기업²⁾을 관리중이고 이 중 [표 6]과 같이 16개 기업이 파산선고 결정을 받았으며

출자전환기업이 파산선고 결정을 받은 경우에는 「특별채권관리업무 규정」 제24조 및 「위임전결규정」 별표 위임전결 실행기준표 IV-3-(2)³⁾에 따라 부점장 결재를 받아 관할법원에 파산채권을 신고하고 사후관리 업무를 수행하고 있다.

[표 6] 출자전환기업 파산선고 및 담보권 실행⁴⁾ 현황

순번	기업명	주식 수	파산선고일	담보권실행시기	비고
----	-----	------	-------	---------	----

“기재 생략”

1) 파산선고 후 채무자에게 재산이 없어 채권자에게 배당을 하지 않고 파산절차를 종결하는 결정

2) 「특별채권관리업무규정」 제3조 제12호에 따라 출자전환한 기업

3) 채권신고 및 신고채권 시인·부인·추완신고(전결권자:부점장)

4) 파산선고와는 별개로 회생계획에 따라 파산선고 전 매각이나 경매를 통해 담보권을 행사하거나, 파산선고 후 경매 등을 통해 담보권을 실행하고 있는 것으로 확인

순번	기업명	주식 수	파산선고일	담보권실행시기	비고
----	-----	------	-------	---------	----

“기재 생략”

한편, 위 파산선고 결정을 받은 출자전환기업 중 [표 7]과 같이 5)의 경우 파산폐지가 결정됨에 따라, 기업회생지원처는 「위임전결규정」 별표 위임전결 실행기준표 IV-3-(3)-(나)를 적용(부점장 전결)하여 출자전환주식을 2023. 4. 13.자로 전부 소각 처리한 바 있다.

[표 7] 출자전환 주식 소각 현황

기업명	채권인수일	주식취득일	파산폐지 결정일	주식 수	주식가액
-----	-------	-------	-------------	------	------

“기재 생략”

다만, 위 위임전결기준은 담보권 행사와 관련한 업무 수행 시 적용하는 기준으로 출자전환 주식의 소각 업무에 적용한 것은 적정하지 않은 업무처리로 보이고, 나아가 관련 내규에서는 출자전환기업의 파산 폐지 등이 결정된 경우에 출자전환주식의 소각 등과 관련한 위임전결 기준 등 업무 처리 절차⁶⁾는 두고 있지 않는 것으로 확인되었다.

5) 2021. 1. 29. 파산선고 전 담보물 매각을 통해 매입액(727백만원) 초과 채권회수(794백만원)

6) 한편, 공사가 보유한 인수채권의 포기는 아래 「위임전결규정」 별표 위임전결 실행기준표 III-1-자-(2)-(가)와 같음

위와 같이 파산선고결정을 받은 출자전환기업이 향후 파산폐지 등에 따라 파산절차가 종결될 경우 부실자산의 효율적 정리를 위하여 출자전환기업의 파산폐지 등에 따른 사후관리 기준 및 절차를 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 출자전환기업이 파산폐지 등 결정된 경우의 업무 처리 절차 등을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 출자전환기업의 파산폐지 등에 따른 사후관리 기준 및 업무 처리 절차를 마련하여 「특별채권관리업무규정」에 반영하시기 바랍니다.(개선)

구 분	수 행 업 무 사 항	사장 결재	전결권자			
			부사장	이사	부점장	팀장
자. 기타	(2)채권포기 및 시효완성 등 (가)인수채권 ①원금채권금액 5억원 초과 ②원금채권금액 1억원 초과 5억원 이하 ③원금채권금액 1,000만원 초과 1억원 이하 ④원금채권금액 200만원 초과 1,000만원 이하 ⑤원금채권금액 200만원 이하	○	○	○	○	○

[별표 1]

출자전환 주식 보유 명세

순 번	기업명	주식수	차주번호	채권인수일	주채무 완제여부
--------	-----	-----	------	-------	-------------

“기재 생략”

순 번	기업명	주식수	차주번호	채권인수일	주채무 완제여부
--------	-----	-----	------	-------	-------------

“기재 생략”

순 번	기업명	주식수	차주번호	채권인수일	주채무 완제여부
--------	-----	-----	------	-------	-------------

“기재 생략”